Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: DN04/2017HHDNNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o0o---------

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

V/v: BẢN KIẾN NGHỊ CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN VÀ ĐẠI DIỆN CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
V/v báo cáo Thủ tướng về QĐ thu phí cửa khẩu cảng biển Hải Phòng

Kính gửi:

- **Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc;**
- **Văn phòng Chính phủ;**
- **Bộ Tài chính;**
- **Bộ Giao thông vận tải;**
- **Bộ Công thương;**
- **Bộ Tư pháp;**
- **Bộ Kế hoạch - Đầu tư;**
- **Bộ Ngoại giao;**
- **HĐND - UBND Thành phố Hải Phòng.**

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cùng Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp trong nước) xin kính chào Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương!

Trong thời gian vừa qua, liên quan tới vụ việc Hải Phòng quy định phí cửa khẩu cảng biển, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản đã cùng Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam VPSF (thuộc VYEA) và các Hiệp hội doanh nghiệp của Việt Nam gửi những ý kiến, đề xuất tới Thủ tướng cùng quý Lãnh đạo, trình bày quan điểm, góc nhìn của doanh nghiệp. Chúng tôi rất phấn khởi vì Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đã tiếp cận thông tin một cách khách quan, đa chiều, có chỉ đạo cho Bộ Tài chính cùng các Bộ hữu quan tiến hành đánh giá lại việc quy định phí cửa khẩu cảng biển nói trên để báo cáo Chính phủ trước ngày 20/3/2017. Thời hạn để các Bộ báo cáo Chính phủ đã gần đến. Vì vậy, bằng công văn này, một lần nữa chúng tôi xin gửi ý kiến phân tích, đánh giá về quy định thu phí tới quý vị để làm căn cứ xem xét tiếp vụ việc.

Ý kiến này là kết quả phân tích, nghiên cứu của Nhóm công tác Liên các hiệp hội và các chuyên gia, luật sư.

Kính mong Thủ tướng, Lãnh đạo các Bộ và địa phương xem xét thấu đáo vấn đề, có những quyết định hợp lý để tạo dựng niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp.

1. Về tính hợp pháp của Nghị quyết 148

Mặc dù Luật phí và lệ phí cho phép Hải Phòng được thu phí hạ tầng cửa khẩu cảng nhưng việc ban hành và áp dụng mức phí này có dấu hiệu vi phạm một số điểm

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

của chính Luật phí và lệ phí, Pháp lệnh Đối xử tối huệ quốc và Đối xử quốc gia (Việt Nam nội luật hóa trên cơ sở các cam kết WTO), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể:

- Khoản 1 Điều 3 Luật phí và lệ phí quy định nguyên tắc đầu tư trước thu phí sau, cung cấp dịch vụ công rồi tính phí căn cứ vào hạng mục và phương thức cung cấp dịch vụ. Điều 8 Luật phí và lệ phí quy định nguyên tắc thu phí lấy thu bù chi, đảm bảo công bằng, công khai minh bạch và bình đẳng. Việc Hải Phòng dự kiến thu phí hạ tầng cửa khẩu cảng để đầu tư nâng cấp toàn bộ đường vào cảng và các tuyến đường nội đô khác (253km) vi phạm Điều 3 nêu trên đồng thời tạo ra tình trạng "phí chồng phí" vì kinh phí cho đầu tư nâng cấp đường giao thông đã được các chủ phương tiện nộp qua phí bảo trì đường bộ. Bên cạnh đó, các đối tượng sử dụng cơ sở hạ tầng cảng và đường nội đô không chỉ có doanh nghiệp XNK mà doanh nghiệp có hàng hóa trong nước và nhiều phương tiện khác cũng sử dụng. Việc chỉ thu phí hạ tầng cửa khẩu cảng với đối tượng XNK không đảm bảo nguyên tắc công bằng nêu tại Điều 8.

Để đảm bảo nguyên tắc minh bạch cũng tại Điều 8, thành phố Hải Phòng phải làm rõ phạm vi cơ sở hạ tầng cửa khẩu cảng biển mà các doanh nghiệp chưa nộp phí, mức đầu tư là bao nhiêu hàng năm và qua đó tính mức phí thu phù hợp, không phân biệt đối xử với tất cả người sử dụng cơ sở hạ tầng này.

- Việc chỉ áp dụng phí hạ tầng cửa khẩu cảng biển với hàng XNK mà không áp dụng với hàng trong nước đi qua khu vực cảng Hải Phòng sẽ khiến Việt Nam có nguy cơ vi phạm nguyên tắc đối xử quốc gia trong WTO (vi phạm Điều 3 GATT) đã được nội luật trong Pháp lệnh Đối xử tối huệ quốc và Đối xử quốc gia năm 2002.

- Các hiệp hội chủ hàng và vận tải đều không được lấy ý kiến trong quá trình Hải phòng ban hành nghị quyết. Hải Phòng không đánh giá tác động với thủ tục hành chính, không đăng tải dự thảo văn bản trên Cổng Thông tin điện tử thành phố tối thiểu 30 ngày theo quy định của Luật ban hành VBQPPL (Điều 120 v.v...) và theo Điều 2 của Luật Ban hành VBQPPL, những văn bản vi phạm trình tự thủ tục sẽ không được coi là VBQPPL.

(Chi tiết phân tích về Nghị quyết 148 được nêu tại Phụ lục 1 kèm theo công văn).

2. Về tính hợp lý của Nghị quyết 148

Hải Phòng là cảng lớn nhất miền Bắc chiếm 35% tổng lưu lượng hàng hóa XNK của cả nước. Theo thống kê của JETRO (Nhật Bản), hiện một Container hàng từ Hà Nội qua cảng Hải Phòng sang Nhật đã phải chịu rất nhiều mức phí khiến giá thành là 990 USD so với 170 USD từ Quảng Châu, 550 USD từ Manila. Việc áp dụng phí này sẽ khiến các doanh nghiệp XNK chi phí thêm rất nhiều vì thời gian trung bình để thực hiện việc nộp phí mất khoảng hơn 2h, phải bổ sung giấy tờ thông quan và tăng chi phí lưu kho do không giải phóng được hàng trong ngày. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực cạnh tranh của hàng XNK từ Việt Nam cũng như môi trường đầu tư của Hải Phòng và Việt Nam.

Dưới đây là một số điểm cho thấy sự bất hợp lý của quy định này:

- Khoảng cách từ cảng Hải Phòng đến đường cao tốc hay đường 5 chỉ tầm 20km nhưng mức phí 500,000đ/1container 40 feet tương đương với phí cầu đường của

toàn bộ đường 5 về Hà Nội và bằng 50% mức phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong khi khoảng cách chỉ bằng 1/5.

- Quyết định của Hải Phòng ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của hàng nghìn doanh nghiệp XNK, cũng ảnh hưởng trực tiếp tới thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc nguồn ngân sách trung ương, cụ thể, kết quả khảo sát cho biết: 27% doanh nghiệp giảm lợi nhuận trên 15%; 20% doanh nghiệp giảm lợi nhuận từ 5-10%; 40% doanh nghiệp giảm lợi nhuận từ 1-5%. Và để ứng phó tình trạng này, kết quả khảo sát cho thấy 30% doanh nghiệp sẽ tăng giá bán để bù đắp chi phí phát sinh, 16,7% doanh nghiệp dự kiến thu hẹp sản xuất kinh doanh, cắt giảm lao động và chi phí. Các doanh nghiệp XNK qua cảng Hải Phòng phần lớn thuộc lĩnh vực dệt may, da giày, bông sợi...là các đơn vị sử dụng lượng lao động rất lớn; riêng nhân công ngành dệt may và da giày trên toàn quốc đã tầm 4 triệu người. Như vậy, tỉ lệ cắt giảm lao động dù rất nhỏ thì cũng là con số hàng nghìn người, sẽ tạo ra các hệ lụy đáng quan ngại xét trên nhiều phương diện *(Phụ lục 2 kết quả khảo sát kèm theo công văn)*.

3. Những vấn đề khác

Tại công văn số 10/UBTW-DNT ngày 23/01/2017, VPSF tổng hợp ý kiến các Hiệp hội doanh nghiệp để báo cáo Thủ tướng và các Bộ liên quan, đã nêu một số vấn đề quan ngại lớn như: việc ảnh hưởng chính sách tài khóa quốc gia thắt chặt; việc lạm thu phí tại các địa phương với mức phí cao và rất khác nhau làm giảm năng lực cạnh tranh quốc gia, địa phương cũng như hàng hóa và dịch vụ của mỗi doanh nghiệp, đi ngược chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, làm giảm hiệu quả của các chiến lược quốc gia về thu hút hàng hóa trung chuyển, giảm chi phí logistics, chiến lược thu hút đầu tư...

Tuy nhiên, trừ những ý kiến đánh giá và kiến nghị tương đối khách quan của Bộ Công thương, những vấn đề nêu trên hầu như bị bỏ qua hoặc chỉ nhắc tới rất chung chung trong phần tham mưu cho Thủ tướng của các Bộ liên quan khác. Cách xử lý của các Bộ ngành như trên có thể nói, chưa mang lại niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và chưa truyền tải được tinh thần của Chính phủ kiến tạo, hành động vì phát triển kinh tế. Tình trạng "trên rải thảm đỏ dưới rải đinh" vẫn phổ biến và như thế, khả năng thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tạo nên sức bật cho kinh tế Việt Nam nói chung và kinh tế tư nhân nói riêng theo tinh thần Nghị quyết 19 năm 2017 mà Chính phủ mới ban hành dường như vẫn còn khá xa.

Trong thời gian ngắn tới đây, Việt Nam vinh dự là nước chủ nhà tổ chức Hội nghị APEC 2017 với sự tham gia của rất nhiều quốc gia và tổ chức, quan sát viên quốc tế. Chúng tôi thiết nghĩ, tinh thần khuyến khích đầu tư, tạo thuận lợi hóa thương mại của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải trở thành những hành động rõ nét. Việc giải quyết những bài toán khó về ngân sách trung ương, địa phương không thể xử lý bằng những cách thức như Hải Phòng đang áp dụng mà phải có những chiến lược gắn với đại cục phát triển thương mại quốc gia, từ đó phát triển nguồn thu ngân sách.

Với tinh thần thẳng thắn và xây dựng, với mong muốn đồng lòng, chung sức cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương kiến tạo, phát triển kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia, các Hiệp hội doanh nghiệp rất mong nhận được quyết định thỏa đáng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để doanh nghiệp Nhật Bản cùng các doanh nghiệp Việt Nam từng

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

bước vượt qua những khó khăn trước mắt, đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam ngày một hiệu quả, tăng trưởng.

Quyết định của Chính phủ không chỉ có giá trị với 1 vụ việc mà sẽ là nguyên tắc để các địa phương kế tiếp (như TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu...) khi xây dựng và ban hành các phí tương tự, không tiếp tục tạo ra những gánh nặng và tâm lý bất ổn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Xin kính chúc sức khỏe Thủ tướng Chính phủ và quý vị!

ĐỒNG KIẾN NGHỊ:

ĐẠI DIỆN CÁC HH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM&
DIỄN ĐÀN KINH TẾ TƯ NHÂN VIỆT NAM

DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM
TRUNG ƯƠNG HỘI

Trần Anh Vương
Phó Chủ tịch Hội DNT Việt Nam
Thường trực Diễn đàn K.tế T. nhân VN

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Chủ tịch, Taiji YANAI

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- PTTg Vương Đình Huệ;
- PTTg Vũ Đức Đam;
- Các Ban: Kinh tế TƯ; Tuyên giáo TƯ;
- Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và TLHTM (Tổng cục HQ);
- Hội đồng QG về P.triển bền vững và N.cao n.lực c.tranh (Bộ KHĐT);
- Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng CP (Cục KSTTHC);
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách QH;
- Lưu VPH, VPSF.